



EMANOEL FELIPE DOS SANTOS SILVA e EDUARDO DA SILVA SANTOS estão sendo processados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 9 de julho de 2019, por volta das 20h, na rua Alabastro, nesta cidade e comarca, previamente ajustados entre si e com Djalma de Barros Correia Júnior (falecido), subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo GM/Montana, placas EJC 3055, e um aparelho celular J5, pertencentes à vítima Elaine Mendes da Mota.

Recebida a denúncia (fls. 379), os réus foram citados (fls. 387 e 550) e apresentaram resposta à acusação (fls. 426/427). Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 429/430, 446/447 e 501/502), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes (fls. 448). Os réus foram interrogados.

Não havendo requerimento de diligências outras, a instrução processual foi encerrada.

Em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição dos réus por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de entrega (fls. 15), laudos periciais (fls. 30/33, 101/105, 106/107, 108/110, 111/113 e 135/147) e pela prova oral alinhavada, constata-se que existe dúvida acerca da autoria dos fatos atribuídos aos réus na denúncia.

Tanto na fase inquisitória quanto em juízo, o acusado Eduardo negou a prática dos fatos, relatando que estava fumando maconha em frente a um bar quando avistou o veículo GM/Montana "dando fuga" da polícia, o qual parou do outro lado da rua e os indivíduos que nele estavam saíram e foram para a viela. Disse que, por estar com maconha, saiu correndo para dentro da viela no sentido da mata e permaneceu escondido até os policiais irem embora.

Emanoel na fase policial, negou a prática do roubo, dando conta de que pegou carona com as pessoas de Juninho (Djalma) e Luan. Disse que, durante o caminho, uma viatura da Polícia Militar deu sinal de parada, mas Juninho, que dirigia o veículo, acelerou. Aduziu que, quando entraram na rua Renascer, havia um grupo de meninos fumando maconha, os quais fugiram aos avistar o veículo e a viatura em perseguição, de modo que, assim que o carro parou, saiu em direção à mata que tem nos fundos da casa da irmã de Juninho e lá permaneceu durante toda a noite, até perceber que estava tudo calmo, só voltando para casa no dia seguinte. Em juízo, por sua vez, permaneceu em silêncio

A versão do réu Eduardo, tanto na polícia quanto em juízo, bem como a assertiva do acusado Emanoel na fase administrativa, a despeito dos indícios de autoria contra eles existentes, não restaram infirmadas nos autos.

Com efeito, as vítimas não chegaram a ser ouvidas sob o crivo do contraditório e, com isso, não tiveram oportunidade de reconhecer os réus em juízo como autores do roubo.

Não bastasse isso, os policiais militares Marcelo de Souza Ribeiro e Hilton de

Souza Lira, apesar de terem esclarecido que três indivíduos empreenderam fuga em um veículo Montana, não foram os responsáveis pela abordagem junto aos réus, de maneira que seus relatos, por si sós, não são suficientes para a prolação de decreto condenatório contra eles.

Daí, por qualquer prisma que se analise a questão, imperiosa a ilação no sentido de que o conjunto probatório, apesar dos indícios de autoria existentes, não tem o condão de lastrear a condenação dos acusados, que devem ser absolvidos por insuficiência de provas.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus EMANOEL FELIPE DOS SANTOS e EDUARDO DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, pela prática dos fatos que lhes foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Emanuel Felipe dos Santos Silva, qualificado nos autos, absolvido nesta oportunidade.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA